温州宏联广告标识有限公司
“8.13”一般触电事故调查报告

2022年8月13日14时43分许，龙港市官后路222号龙港市博辉排档广告牌维修作业现场发生一起一般触电事故，造成一人死亡，直接经济损失约90万元。

事故发生后，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（浙江省人民政府令第310号）《温州市人民政府关于进一步明确安全事故调查处理工作有关事项的通知》（温政发〔2013〕68号）的相关规定，受龙港市人民政府委托，龙港市应急管理局会同市检察院、市纪委监委、市群团工作部、市公安局、市综合行政执法局组成事故调查组，对事故进行调查，并于2023年4月23日对该事故进行补充调查。调查组成立以后，事故调查过程坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，在原先事故调查的基础上，调查取证和技术分析，查明了事故原因，分清了事故责任，提出了对相关责任单位及责任人员的处理建议和防范措施。现将调查报告汇报如下:

一、事故发生基本情况

（一）事故相关单位概况

1.温州宏联广告标识有限公司，统一社会信用代码91330326MA285ERK9N。公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；法定代表人：陈*桃；公司住所：平阳县万全镇金阳村浦前路；注册资本：壹佰万元整；成立日期：2016年03月24

日；营业期限：2016年03月24日至2026年03月23日；经营范围：一般项目：交通及公共管理用金属标牌制造；金属链条及其他金属制品制造；塑料制品制造；塑料制品销售；金属制日用品制造；金属制品销售；工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外)；工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外)。家用电器制造；家用电器销售；光电子器件制造；其他电子器件制造；电子产品销售；纸制品制造；互联网销售(除销售需要许可的商品)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

温州宏联广告标识有限公司是龙港市宫后路222号龙港市博辉排档广告牌安装、维修单位。该公司于2022年5月初建立龙港区域广告牌设计安装维修工作群，群名为“龙港安装群”。群里共有7人，包括公司负责人陈*桃、设计人员郑*东，江*敏、江*银2个安装工人及其他3名工作人员。该微信群是温州宏联广告标识有限公司广告牌设计、安装、维修等工作业务的对接交流群。

2.龙港市玖威商贸有限公司，统一社会信用代码：91330383MA2L72E290(/1)。公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；法定代表人：黄*安；公司住所：浙江省温州市龙港市西二路37号；注册资本：壹佰万元整；成立日期：2021年12月17日；营业期限：2021年12月17日至长期；经营范围：食品销售（仅销售预包装食品）；工艺美术品及礼品用品销售（象牙及其制品除外）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；文具用品零售；五金产品批发；五金产品零售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

龙港市玖威商贸有限公司是龙港市区域百威啤酒销售广告的设计、安装、维修发包单位。

（二）事故发生背景及现场情况

1.2022年8月13日事故发生于龙港市宫后路222号龙港市博辉排档（广告牌为“炎亭222家烧”，以下简称炎亭222家烧店）广告牌后楼阁内的维修作业现场。

2.百威东南销售有限公司浙江分公司与龙港市玖威商贸有限公司于2022年3月25日签订《经销协议》，明确龙港市玖威商贸有限公司为百威公司经销商，经销商编号为0030019824，协议有效限期自2022年1月1日至2022年12月31日终止。协议中明确经销商可以进行任何与产品经销或销售有关的广告活动或使用任何广告或宣传材料，但应经百威公司事先书面同意。

3.2022年5月初，龙港市玖威商贸有限公司区域销售代表雷*泉与龙港市宫后路222号炎亭222家烧店实际负责人王*玲口头约定（未提供纸质协议）炎亭222家烧店专营百威啤酒，龙港市玖威商贸有限公司免费为该家店提供广告牌制作、安装、维修服务。温州宏联广告公司于2022年5月10日完成炎亭222家烧店广告牌安装工作。2022年8月初，因炎亭222家烧店广告牌的投光灯不亮，该店实际负责人王*玲于8月7日、8日两次向龙港市玖威商贸有限公司区域销售代表雷*泉反映要求维修。雷*泉通过微信通知温州宏联广告标识有限公司设计人员郑*东，要求派人进行维修。郑*东于8月10日18时33

分通过微信上报温州宏联广告标识有限公司负责人陈*桃。8月11日8时12分陈*桃把郑*东上报的关于雷*泉要求维修炎亭222家烧店广告牌的聊天记录通过微信转发到“龙港安装群”。8月11日17时10分，陈*桃在微信群“龙港安装群”中通知江*银，叫他找到炎亭222家烧店地址，并对其广告牌进行维修

（三）事故相关人员情况

1.陈*桃，男，汉族，1987年9月出生，身份证号码：3**********9，户籍地：浙江省平阳县万全镇，系温州宏联广告标识有限公司法定代表人。在温州宏联广告公司专门用于联系安装广告的“龙港安装群”中微信名为“宏联广告陈*桃”。

2.江*敏，男，汉族，1981年9月出生，身份证号码：5**********5，系原温州宏联广告公司的广告牌安装工人。在温州宏联广告公司专门用于联系安装广告的“龙港安装群”中的微信名为“浪迹天涯”。

3.黄*安，男，汉族，1965年10月出生，身份证号码：3**********8，户籍地：浙江省苍南县金乡镇，系龙港市玖威商贸有限公司法定代表人。

4.雷*泉，男，畲族，1997年7月出生，身份证号码：3**********7，户籍地：浙江省苍南县凤阳乡。系百威公司员工派驻龙港市玖威商贸有限公司任区域销售代表一职，主要上班地点在龙港市玖威商贸有限公司，主要接受龙港市

玖威商贸有限公司的日常管理及完成该公司派发工作任务，接受龙港市玖威商贸有限公司支付的劳动报酬。

（四）事故死者基本情况

江*银，男，汉族，1990年1月出生，身份证号码：5**********3，户籍地：云南省邵通市威信县长安乡。温州宏联广告标识有限公司告牌安装维修工人，未取得电工做业特种作业操作证，系本起事故中的死者。在温州宏联广告公司专门用于联系安装广告的“龙港安装群”中微信名为“三笑”(“阿三”)。

江*银的叔父江*敏于2022年7月7号告知温州宏联广告公司相关人员要去新疆打工，并介绍广告安装工人江*银入职温州宏联广告公司。江*敏于2022年7月11日在“龙港安装群”中再次告知并得到温州宏联广告公司负责人陈*桃的同意。江*敏于2022年7月12日把江*银拉进“龙港安装群”，之后江*银与温州宏联广告公司工作人员在这个微信群中联系对接工作，于2022年7月14日开始接受公司委派工作。因此温州宏联广告公司与江*银事实上已经形成劳动用工关系。

二、事故经过及救援情况

2022年8月13日14时32分许，江*银驾驶电动三轮车到龙港市宫后路222号炎亭222家烧店，将三轮车停在该店后面巷子口然后拿出梯子，于14时36时到达广告牌下边（详见图4）。江*银于14时43分许从梯子爬入广告牌的维修孔，进入广告牌后的楼阁内进行维修作业，之后再未出现（详见图5）。直至8月13日23时，江*银妻子周*一直联系不上江祖银，于是向龙港市公安局报案。江*银开展维修作业过程未与宫后路

222号炎亭222家烧店实际负责人王*玲进行联系，作业当日排挡处于未营业状态。2022年8月14日龙港市公安局就该报案情况开展排查，8月14日下午4点许龙港市公安局工作人员发现躺在官后路222号炎亭222家烧店的广告牌后楼阁内的江*银，此时江*银已没有生命迹象（详见图6）。

紧接着，龙港市公安局、龙港市应急管理局相关人员先后到达事故现场，对事故现场设置了安全警戒线，并对事故现场进行初步勘查和证据保护。



图4



图 4

图 5



图 6

三、事故原因

（一）直接原因

江*银个人安全意识淡薄，未取得电工做业特种作业操作证，在未佩戴劳动防护用品（维修作业时身穿t恤短裤，脚穿拖鞋）独自一人对龙港市222号宫后路炎亭222家烧店广告牌进行维修作业。维修作业时未切断电源，同时电源开关缺少漏电保护，在接线时手不慎与裸露带电的接线头碰触，与广告牌金属支架形成回路，导致触电造成死亡。人的不安全行为是造成此次事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.温州宏联广告标识有限公司未落实安全生产主体责任：未建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度；未配备专职或者兼职的安全生产管理人员；未对从业人员进行安全生产教育和培训；未建立安全风险分级管控制度，未按照安全风险分级采取相应的管控措施；未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用；进行临时用电的危险作业，未安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实；未安排（用电维修作业）特种作业人员按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，再上岗作业；未依法参加工伤保险，未为从业人员缴纳保险费。

2、温州宏联广告标识有限公司主要负责人陈*桃未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制;未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程;未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划;未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患;作为安全主要负责人未取得负责人安全证书未具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

3.龙港市玖威商贸有限公司委托温州宏联广告标识有限公司开展广告设计、制作、维修作业，未与承包单位签订专门的安全生产管理协议，未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责;未对承包单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查。

四、事故性质

经调查认定，温州宏联广告标识有限公司 “8·13”触电事故是一起因工人违反安全管理规定而引发的一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理意见

（一）建议追究刑事责任人员

陈*桃，作为温州宏联广告标识有限公司主要负责人平时全面负责公司日常安全生产工作，未按规定履行主要负责人的职责，其行为涉嫌犯罪，对事故发生负有主要责任，建议司法机关依法对其追究刑事责任。

（二）建议给与行政处罚的单位和人员

1.江*银安全意识淡薄违规操作，对事故负有直接责任；鉴于江祖银在事故中已经死亡，建议不再追究其相关责任。

2.温州宏联广告标识有限公司安全生产主体责任不落实，违反了《中华人民共和国安全生产法》及有关法律法规的规定，对本次事故负有责任，建议龙港市应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》相关规定予以处罚。

3.龙港市玖威商贸有限公司，作为龙港市官后路222号炎亭222家烧店广告牌制作维修发包单位，未履行安全生产管理职责，对本次事故负有责任，建议龙港市应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》相关规定对该公司和公司负责人黄*安予以处罚。

4.雷*泉与温州宏联广告标识有限公司就龙港市官后路222号炎亭222家烧店广告牌维修事项进行对接，未及时上报龙港市玖威商贸有限公司，以便公司作出相应安全管理措施，对本次事故负一定的责任，建议龙港市玖威商贸有限公司按照公司的相关管理规定对其作出处理。

六、事故教训和防护措施

为认真汲取事故教训，举一反三，防止同类事故再次发生，提出以下防范措施及建议:

(一)温州宏联广告标识有限公司要认真汲取本次事故的教训，牢固树立安全发展理念，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，认真履行《中华人民共和国安全生产法》和《浙江省安全生产条例》等法律法规规定的职责。一要建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度；二要配备专职或者兼职的安全生产管理人员；三要对从业人员进行安全生产教

育和培训，特种作业人员经专门的安全作业培训，取得相应资格，再上岗作业；四要建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；五要为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用；六要对临时用电的危险作业，未安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实；七要依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。

（二）龙港市玖威商贸有限公司要认真汲取本次事故的教训，牢固树立安全发展理念，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，认真履行《中华人民共和国安全生产法》和《浙江省安全生产条例》等法律法规规定的职责。将广告设计、制作、维修作业发包给承包单位，一要与承包单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责;二要对承包单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

（三）龙港市综合行政执法局要认真吸取事故教训，强化红线意识和底线思维，严格落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，认真履行职责，深入开展安全风险分级管控和安全监管，全面排查事故隐患，坚决查处各类广告牌设计安装维修作业违法违规等行为，严防各类事故发生。

温州宏联广告标识有限公司

“8.13”一般触电事故调查组

2023 年 6 月 28 日